



Transfer **PRICING**

Strategi Mengurai dan Pemulihan Praktik Transfer Pricing
Tidak Wajar pada PT Bina Elektrik



PRESENTED BY

KELINCI KAYANG



Mishell
Lorence



Nelly
Winarty



Gloria
Christophera K



Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Latar Belakang.....	3
Solusi.....	3
Tindakan Korektif Jangka Pendek (Immediate Action).....	3
Pembenahan Struktural Jangka Menengah (Structural Reform).....	4
Peningkatan Tata Kelola dan Pencegahan Jangka Panjang (Preventive Governance & Proactive Strategy).....	5
Kesimpulan.....	5
Daftar Pustaka.....	6





Latar Belakang

Berdasarkan temuan auditor internal, PT Bina Elektrik diduga melakukan *abusive transfer pricing* atau penetapan harga transfer yang tidak wajar dengan menjual komponen ke anak usaha di Singapura dengan harga USD 500 per unit, jauh di bawah harga pasar wajar USD 800 per unit. Dengan volume 100.000 unit, selisih USD 300 per unit menghasilkan pergeseran laba sekitar USD 30 juta ke Singapura dan penurunan laba Indonesia sebesar 25%. Kondisi ini bukan hanya melanggar prinsip *arm's length* yang diamanatkan oleh OECD maupun regulasi perpajakan Indonesia (PP No. 55 Tahun 2022 tentang *Transfer Pricing*), tetapi juga berdampak pada kualitas laporan keuangan konsolidasian. Jika praktik *transfer pricing* (TP) ini berlanjut tanpa penyesuaian, risiko yang muncul tidak hanya berupa koreksi pajak dan sanksi, tetapi juga potensi penurunan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap transparansi laporan keuangan perusahaan.

Solusi

Tindakan Korektif Jangka Pendek (Immediate Action)

Dalam jangka pendek, PT Bina Elektrik harus segera melakukan *material adjustment* dengan mencatat transaksi pada harga pasar yang seharusnya, yaitu USD 800 per unit. Penyesuaian ini akan berdampak pada peningkatan laba entitas Indonesia sebesar USD 30 juta. Selain itu, perusahaan harus menyampaikan pengungkapan penuh dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan tersebut mencakup kebijakan *transfer pricing* yang berlaku, penjelasan mengenai koreksi yang dilakukan, serta dampaknya terhadap laba konsolidasian. Transparansi ini bertujuan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus meminimalisasi risiko reputasi.

Pencatatan harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi dan disertai dengan manajemen risiko pajak proaktif sehingga laporan keuangan tahun berikut lebih akurat. Perusahaan perlu menyusun dokumentasi defensif, berupa *Master File* dan *Local File*, yang menjadi bukti kepatuhan terhadap prinsip *arm's length*. Tidak hanya itu, PT Bina Elektrik dapat mempertimbangkan opsi *Voluntary*





Disclosure Program (VDP) kepada DJP untuk mengurangi denda dan bunga, sekaligus memperkuat posisi perusahaan di hadapan regulator.

Pembenahan Struktural Jangka Menengah (*Structural Reform*)

Dalam jangka menengah, perusahaan perlu melakukan pembenahan struktural pada kebijakan dan tata kelola *transfer pricing*. Pertama, tetapkan kebijakan yang berbasis prinsip *arm's length*, seperti *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*. Perusahaan harus menyusun dokumentasi *transfer pricing* yang lengkap dan sesuai dengan standar OECD serta peraturan di Indonesia. Dokumentasi ini menjadi kewajiban regulasi serta alat defensif utama apabila terjadi pemeriksaan pajak. Selain itu, PT Bina Elektrik dapat mengajukan *Advance Pricing Agreement (APA)* kepada DJP. Hal ini dapat meminimalisasi risiko sengketa pajak dan memperoleh kepastian hukum. Dari sisi tata kelola, penting untuk melibatkan audit internal dan membentuk komite transaksi afiliasi untuk meninjau setiap transaksi yang terjadi.

Untuk sengketa yang telah terjadi, dibanding Pengadilan Pajak, MAP dapat menjadi prosedur negosiasi antara otoritas pajak negara-negara mitra untuk menyelesaikan perselisihan TP dan menghindari pajak berganda. Proses MAP ditangani oleh unit di DJP, bersifat rahasia dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan *win-win solution*. Berdasarkan studi kasus Politeknik Ganesha, sengketa royalti yang diselesaikan melalui banding di Pengadilan Pajak menghasilkan putusan yang berbeda-beda, menyoroti inkonsistensi yang dapat dihindari melalui negosiasi MAP. Audit forensik juga perlu dilakukan secara periodik untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan *transfer pricing* sejak dini. Audit ini dapat membantu perusahaan menemukan kelemahan sistem atau indikasi praktik manipulatif. Evaluasi reguler atas efektivitas kebijakan juga penting agar manajemen dapat menyesuaikan kebijakan *transfer pricing* sesuai perkembangan regulasi dan dinamika bisnis internasional.





Peningkatan Tata Kelola dan Pencegahan Jangka Panjang (Preventive Governance & Proactive Strategy)

Dalam jangka panjang, fokus utama adalah memperkuat tata kelola melalui teknologi dan sistem pengawasan yang komprehensif. Implementasi *big data* dan AI memungkinkan monitoring transaksi secara *real-time* dan deteksi anomali terhadap harga transfer. Selain itu, penerapan *blockchain* dapat memberikan transparansi dalam pencatatan transaksi yang mudah diverifikasi auditor eksternal. Dari perspektif audit dan pengawasan, perusahaan dapat menerapkan audit berbasis risiko yang mengoptimalkan alokasi sumber daya pada transaksi berisiko tinggi. Demi meminimalisir manipulasi, kerja sama audit multilateral, eksternal, internal, dan otoritas pajak lintas sangat dibutuhkan.

Dari sisi regulasi, perlu dikembangkan *toolkit* audit *transfer pricing* yang terstandarisasi untuk memberikan pedoman yang jelas bagi auditor dalam menilai kewajaran harga transfer. Dari aspek etika dan reputasi, komite audit dan dewan komisaris harus mengawasi kebijakan *transfer pricing* sebagai bagian dari strategi *corporate governance*. Adanya pelatihan bagi manajemen mengenai etika bisnis dan regulasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran risiko. Dari perspektif strategi bisnis, simulasi dan *stress test* berbagai skenario *transfer pricing* memungkinkan perusahaan menyiapkan respons proaktif terhadap risiko. Terakhir, sistem remunerasi manajemen perlu diintegrasikan dengan indikator kepatuhan *transfer pricing* dan profitabilitas grup secara keseluruhan, bukan hanya laba entitas tunggal untuk mengurangi dorongan manipulasi laba.

Kesimpulan

Kasus *transfer pricing* PT Bina Elektrik ini telah melanggar regulasi dan mengancam kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Solusi yang diperlukan mencakup 3 tahap utama. Pertama, tindakan korektif segera berupa penyesuaian harga ke level pasar dan transparansi dengan auditor eksternal. Kedua, pembenahan struktural melalui kebijakan berbasis prinsip *arm's length*, dokumentasi lengkap, dan tata kelola internal. Ketiga, investasi jangka panjang dalam teknologi monitoring.





Daftar Pustaka

- Amila, N. (2025, June 12). *Jumlah Sengketa “Transfer Pricing” Turun Drastis, GNV Consulting Soroti Sinyal Positif Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia*. PAJAK.COM.
<https://www.pajak.com/pajak/jumlah-sengketa-transfer-pricing-turun-drastis-gnv-consulting-soroti-sinyal-positif-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia/>
- Fitriya. (2024, December 9). Transfer Pricing Document (TP Doc): Pengertian, Fungsi, Kewajiban. *Transfer Pricing Document (TP Doc): Pengertian, Fungsi, Kewajiban*. <https://klikpajak.id/blog/transfer-pricing-document/>
- Kim, Y. M., & Lee, S. J. (2025). ESG controversies and corporate tax avoidance. *Applied Economics Letters*, 1–6.
<https://doi.org/10.1080/13504851.2025.2532835>
- Rani Maulida. (2024, November 22). *Tarif PPh Badan Terbaru dalam Penghitungan Pajak Badan | OnlinePajak*. Online Pajak.
<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/tarif-pph-badan>
- Tambunan, M. (2022). BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi How is the Transfer Pricing Concept “Arm’s Length Principle” Applied in Indonesia? *How Is the Transfer Pricing Concept “Arm’s Length Principle” Applied in Indonesia?*, 29(3), 130–138.
<https://doi.org/10.20476/jbb.v29i3.1317>
- Tax Justice Network. (n.d.). *What Is Transfer pricing?* Tax Justice Network.
<https://taxjustice.net/faq/what-is-transfer-pricing/>
- Valentiam Group. (2021, February 8). *5 Transfer Pricing Methods: Approaches, Benefits & Risks*. [Www.valentiam.com](http://www.valentiam.com).
<https://www.valentiam.com/newsandinsights/transfer-pricing-methods>

